

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3431/2535

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

โจทก์

นางชนิดา ปัทมวารรณกุล

จำเลย

นายกำยุท อารีรักษ์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพียงแต่แก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุก จำเลยกระทงละ ไม่เกิน 5 ปี คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ฎีกาของจำเลยทั้งหมดเป็นฎีกาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ฯลฯ จำคุกกระทงละ 5 ปี จำนวน 44 กระทงความผิด รวมจำคุก 220 ปี แต่ให้จำคุกจำเลยไว้ 50 ปี ตามมาตรา 91(3) ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยกระทำผิดรวม 40 กระทง ฯลฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 229)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 228)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว สาระสำคัญในฎีกาของจำเลยข้อที่ 3 มีผลให้ ศาลวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ เป็นปัญหา ข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว สาระสำคัญในฎีกาของจำเลยข้อที่ 3 มีผลให้ ศาลวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ เป็นปัญหา ข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ